

등록번호	감사팀-3107
등록일자	2019. 10. 30
결재일자	2019. 10. 30
공개구분	공개

결재	과장	팀장	상임이사	이사장
	김병수	박지현	김석현	10/30 김경호
협조				

특별감사 결과보고서

- 강서구민회관 LED 등기구 교체 관련 -

2019. 10.



강서구시설관리공단

I. 특별감사 개요

■ 감사목적 및 관련근거

감사팀-2544(2019.09.02.)호 「특별감사 실시 계획」 및 공단 「감사규정」 제4조(감사의 구분)에 의거 사실관계 조사 및 강서구민회관 LED 등기구 교체 관련 계약절차 미 준수 및 회계규정 미 이행에 대한 감사를 실시 함

■ 감사대상

강서구민회관 LED 등기구 교체 관련 계약절차 미 준수 및 회계규정 미 이행에 대한 사실관계 조사

■ 감사중점

강서구민회관 LED 등기구 교체 관련 계약절차 미 준수 및 회계규정 미 이행에 대한 사실에 중점을 두어 감사 실시

■ 감사기간 및 인원

○ 조사기간 : 2019. 9. 2. ~ 9. 27.

○ 조사인원 : 감사팀 2명

[감사팀장(일반직 4급 박지현), 일반직 5급 김병수]

Ⅱ. 감사결과 및 처분요구사항

1. 계약절차 미 준수 및 회계규정 미 이행

「지방자치단체 세출예산 집행기준」 제1장 자치단체 세출예산 집행 10대 원칙 10항(예산 집행절차 준수)의 “예산을 집행하는 경우 관련법령·조례·규칙·예규 등으로 기준과 절차를 정한 경우에는 그 절차와 기준을 반드시 준수하여 예산을 집행하여야 한다.” 고 규정하고 있고,

공단 「회계규정」 제7조의 3(재무관의 직무위임) ③ “500만원 미만의 공사, 용역, 구매 및 기타 계약에 관한 예산 집행품의(기본품의), 발주품의 및 지출원인행위를 하여야 한다.” 고 명시하고 있으며

공단 「회계규정」 제53조 4(계약의 체결) ① “지출이 수반되는 계약은 재무관 또는 분임재무관 명의로 계약을 체결하고 기명날인하여야 한다.” 고 명시하고 있으며

공단 「취업규정」 제6조(성실의무) “모든 직원은 관계법령과 조례, 공단 정관 및 공단의 제규정을 준수하며, 맡은 바 직무를 성실히 수행하여야 한다.” 고 명시하고 있으며

공단 「취업규정」 제7조(복종의 의무) “직원은 직무를 수행함에 있어서 상사의 직무상 명령과 지시에 복종하여야 하며, 직무에 전념할 의무를 진다.” 고 명시하고 있으며

공단 「취업규정」 제11조(부작위 위무) ⑪ “기타 공단의 제규정에 위반되는 행위를 하여서는 아니된다.” 고 명시하고 있음에도

① 기술직 6급 조호성은 2005. 1. 1. 입사하여 공단에서 운영하는 사업장(주차·체육·공공사업)에 시설물 관리 업무를 담당하였으며, 현재 공공사업팀 시설물 관리 업무를 총괄하는 자로서,

2019년 2월부터 3월초 까지 시행한 강서구민회관 석면철거 후 재시공, 각종 전기관련(등기구, CCTV) 공사 진행 중 조명 교체 공사에 대하여 계약체결 및 지출원인행위를 할 수 있도록 예산 집행품의(계획서)결재를 득하여야 하나 결재를 득하지 않고, LED 등기구 40개, LED 다운라이트 100개 교체 공사(340만원 상당)를 선 시공한 사실이 있음.(세부 설치현황은 붙임 증빙자료 참조)

㉠ 위 직원은 2월 초 조명과 관련하여 잦은 민원이 발생한 지하 1층 운동마루 및 복도 조명 교체 공사에 대하여 공공사업팀장에게 검토 보고 후 시행하면서 계약 체결 및 지출원인행위를 할 수 있도록 예산 집행품의(계획서)결재를 득하여야 하나 결재를 득하지 않았고, 계약이 체결이 되지 않은 상태에서 운동마루(LED 등기구 12개), 복도(LED 다운라이트 63개)의 LED 등기구를 선 시공(120만원 상당) 하도록 업체에 요구한 사실이 있음

㉡ 또한 2월 중순 지상 3층 음악실 조도와 관련된 민원으로 지상 3층 음악실(LED 등기구 23개), 복도(LED 다운라이트 17개), 지상 2층 복도(LED 다운라이트 18개), 지상 1층(LED 등기구 5개), 복도(LED 다운라이트 2개) 조명에 대해서도 예산 집행품의(계획서) 없이 추가적으로 선 시공(220만원 상당)토록 조치한 사실이 있음

위 직원의 행위는 「지방자치단체 세출예산 집행기준」 제1장 자치단체 세출예산 집행 10대 원칙 10항(예산 집행절차 준수), 공단 「회계규정」 제53조 4(계약의 체결), 「취업규정」 제6조(성실의무), 「취업규정」 제11조(부작위 위무)의 위반으로 「인사규정」 제54조(징계)1호, 2호에 해당하여, 「감사규정」 제15조(시정요구 등)에 의거 “경징계” 처분을 요구함

◆ 조호성 확인서 내용 요약

2월부터 3월초 까지 시행한 강서구민회관 석면철거 후 재시공, 각종 전기 관련(등기구, CCTV) 공사 진행 중 조명과 관련하여 잦은 민원이 발생한 지하 1층 운동마루 및 복도 조명 교체 공사에 대하여 공공사업팀장에게 검토 보고 후 운동마루(LED 등기구 12개), 복도(LED 다운라이트 63개) 교체 공사(120만원)를 선 시공을 하였으며, 예산 집행품의(계획서)진행 중 LED 등기구는 조달 구매만 가능하다는 계약 총괄 담당자(이지형)의 의견을 임선경 대리가 전달하여 들어 예산 집행품의(계획서) 결재를 득하지 못하고 공사를 진행하였으며, 또한 예산 집행품의(계획서)없이 지상 3층 음악실 조도와 관련된 민원으로 음악실(LED 등기구 23개), 복도(LED 다운라이트 17개), 지상 2층 복도(LED 다운라이트 18개), 지상 1층(LED 등기구 5개), 복도(LED 다운라이트 2개) 조명 교체를 실시하였습니다.

LED 등기구 교체에 대한 예산 집행품의(계획서)에 대하여 공공사업팀장, 계약 담당자에게 문의를 하였으나 확답을 듣지 못하여 예산 집행품의(계획서)에 대한 결재를 득하지 못하였습니다.

◆ 박영순 경위서 내용 요약

2월부터 3월초 까지 시행한 강서구민회관 석면철거 후 재시공, 각종 전기 관련(등기구, CCTV) 공사 진행 중 지하 1층 운동마루 및 복도 조명 교체 공사에 대하여 조호성 대리가 김홍석 차장, 문초식 과장, 임선경 대리가 동석한 곳에서 공공사업팀장에게 보고하였으며, 공공사업팀장의 검토 지시 후 검토 사항을 공공사업팀장, 김홍석 차장, 문초식 과장에게 보고 후 운동마루(LED 등기구 12개), 복도(LED 다운라이트 63개) 교체 공사를 시행하였습니다. 또한 지상 3층 음악실(LED 등기구 23개), 복도(LED 다운라이트 17개), 지상 2층 복도(LED 다운라이트 18개), 지상 1층(LED 등기구 5개), 복도(LED 다운라이트 2개) 조명 교체 공사도 공공사업팀장의 지시로 공사를 실시하였습니다.

㉔ 일반직 4급 정귀동은 2019. 1. 1. ~ 현재 까지 공공사업팀 팀장으로 공공사업팀 업무를 총괄하는 자로서

2019년 2월부터 3월초 까지 시행한 강서구민회관 석면철거 후 재시공, 각종 전기관련(등기구, CCTV) 공사 진행 중 LED 등기구 40개, LED 다운라이트 100개 교체공사(340만원 상당)를 시행하면서, 예산 집행품의(기본품의), 발주품의 및 지출원인행위를 확인하지 않고 계약절차 없이 공사가 시행되도록 지도·감독을 소홀히 한 사실이 있음.

㉕ 위 직원은 조명과 관련하여 잦은 민원이 발생한 지하 1층 운동마루 및 복도 조명 교체 공사에 대하여 검토 보고 후 운동마루 LED 등기구 12개, LED 다운라이트 63개 교체, 지상 3층 음악실 LED 등기구 23개, LED 다운라이트 17개, 지상 2층 LED 다운라이트 18개, 지상 1층 LED 등기구 5개, LED 다운라이트 2개 조명을 교체하면서 예산 집행품의(계획서) 및 계약절차 없이 선 시공 하는 동안 별도의 조치없이 방관하는 등 관리·감독을 소홀히 한 사실이 있음

㉖ 소속 직원의 경위서(확인서) 확인 결과 팀장에게 검토 결과 보고 후 교체공사를 실시하였다고 하나, 팀장은 보고를 받지 못하였다고 주장 하는 등 직원간, 또는 직원과 팀장간 서로 상이한 진술을 하고 있음(정귀동 팀장 확인서 미 제출)

위 직원의 행위는 「지방자치단체 세출예산 집행기준」 제1장 자치단체 세출예산 집행 10대 원칙 10항(예산 집행절차 준수), 공단 「회계규정」 제7조의 3(재무관의 직무위임), 「취업규정」 제6조(성실의무), 「취업규정」 제11조(부작위 위무)의 위반으로 「인사규정」 제54조(징계)1호, 2호에 해당하여, 「감사규정」 제15조(시정요구 등)에 의거 “경징계” 처분을 요구함

【조치할 사항】

행정.재정상 (개 선) || 공공사업팀장은 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 관련직원 교육
을 실시하기 바람

신 분 상 || 경징계 처분요구: 일반직 4급 정귀동, 기술직 6급 조호성

■ 기타 증빙자료

1. 관련직원 확인서 및 경위서 각 1부
2. LED 등기구 설치현황 세부내역 1부. 끝.